

0022810-76.2018.8.26.0506
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa
Comarca: Ribeirão Preto
Foro: Foro de Ribeirão Preto
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/03/2022
... sentido, a decisão do E. TJSP:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Recurso da Defesa - Preliminar de ausência de apreensão e perícia do objeto material - Inadmissibilidade - "A materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ribeirão Preto
Foro de Ribeirão Preto
3ª Vara Criminal
Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0022810-76.2018.8.26.0506 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0022810-76.2018.8.26.0506
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 206/2018 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Ribeirão Preto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Fabio Oliveira dos Reis e outros
Réu Preso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

FÁBIO OLIVEIRA DOS REIS, BRUNO GUERREIRO DA SILVA e JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA DE SOUSA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 288, caput, e no artigo 155, §1º e §4º, incisos I, II e IV, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, e JOÃO PAULO BOENIARES DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 288, caput, e no artigo 180, caput, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes.
Consta dos autos que, desde data não suficientemente esclarecida, decerto até 30 de abril de 2018 (fls. 05), neste Município, FÁBIO OLIVEIRA DOS REIS, BRUNO GUERRERO DA SILVA, JOÃO PAULO BOENIARES DE SOUZA, JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA DE SOUSA, e

uma mulher não identificada, de vulgo "BRANCA" (fls. 17), se associaram entre si para o fim específico de cometer crimes, sobretudo de caráter patrimonial. Ademais, consta que no dia 30 de abril de 2018, durante o repouso noturno (noite), na Rua Darci Dias de Souza, n° 45, apartamento n° 11, neste Município (fls. 05), FÁBIO OLIVEIRA DOS REIS, BRUNO GUERRERO DA SILVA, JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA DE SOUSA e uma mulher não identificada, de vulgo "BRANCA" (fls. 17), agindo previamente ajustados e com unidade de designios, subtraíram para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, um secador de cabelo da marca Taiff, um fogão pequeno (do tipo cooktop) e um estojo de maquiagem da marca Mary Kay (fls. 07), avaliados no total de R\$ 1.199,00 (fls. 23) e pertencentes à vítima Kaliandra Mendes Rodrigues. Por último, consta também que após a consumação do delito de furto narrado, JOÃO PAULO BOENIARES DE SOUZA recebeu, em proveito próprio e do grupo que integrava, coisas que sabia serem produto de crime, justamente os bens subtraídos da ofendida Kaliandra, passando a ocultá-los na sua residência, situada na Rua Cardeal Leme (fls. 17/verso), n° 667, Vila Virgínia, neste Município (fls. 86). Segundo restou apurado, associados entre si e com uma mulher não identificada, de vulgo "BRANCA" (fls. 17), com o intuito de cometerem crime de furto, FÁBIO, BRUNO, JEFERSON e "BRANCA" se dirigiram até o apartamento da vítima no dia 30 de abril de 2018, durante o repouso noturno (noite), todos no veículo Ford/Fiesta, placas FGB-2563 (fls. 9 e 17), conduzido por FÁBIO. Lá chegando, BRUNO e "BRANCA" permaneceram no portão do imóvel, como se fossem um casal, vigiando a aproximação de alguém, enquanto FÁBIO permaneceu no automóvel supracitado para dar cobertura aos seus comparsas e possibilitar a fuga de todos, tendo JEFERSON obtido acesso ao apartamento da ofendida mediante escalada do muro lateral do corredor de entrada (fls. 09). Na sequência, JEFERSON arrombou a janela do quarto da vítima (fls. 07) para só então ter acesso aos bens supracitados, dos quais se apoderou e repassou para BRUNO e "BRANCA", os quais foram colocados no interior do carro de FÁBIO, tendo todos empreendido fuga na posse dos objetos subtraídos. Na sequência, os bens subtraídos foram levados por FÁBIO, JEFERSON, BRUNO e "BRANCA" até a casa de JOÃO PAULO, o qual os recebeu e ocultou ciente da sua origem criminoso para posteriormente aliená-los e dividir o valor aferido com a venda deles entre seus comparsas (fls. 17/verso). Ocorre que posteriormente FÁBIO foi preso na companhia de JEFERSON e JOÃO pela prática de crime de receptação (fls. 09), ocasião em que FÁBIO admitiu o cometimento dos crimes de furto qualificado e associação criminosa supracitados, delatando e reconhecendo um de seus comparsas (fls. 08/10, 17/17-verso e 67), tendo JOÃO confessado a prática do crime de receptação supramencionado (fls. 85), o que possibilitou a identificação dos demais denunciados. A denúncia foi recebida em 13 de julho de 2021 (fls. 196), sendo decretada a prisão preventiva dos acusados, conforme fundamentação de fls. 220/221. Os corréus Fábio, Bruno e João Paulo foram presos preventivamente, citados (fls. 292, 293 e 296) e apresentaram resposta à acusação (fls. 333/336, 348, 372/422). Decisão de fls. 437/441 afastando as preliminares arguidas pela defesa do corréu Fábio e designando audiência de instrução, debates e julgamento. Também foi determinada a citação por edital do corréu Jeferson . O corréu Jeferson foi citado por edital (fls. 470 e 479). Foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo penal, porém com produção antecipada de provas da acusação (fls. 518/519).

Durante a instrução foram ouvidas as declarações da vítima e de duas testemunhas comum às partes, bem como os réus foram interrogados. Ao final foi determinado o desmembramento do feito em relação ao corréu Jeferson (fls. 518/519 e 577/579). O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a procedência do pedido penal. Os réus Fábio, Bruno e Jeferson estão sendo processados pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes na residência da vítima Kaliandra. Os bens furtados foram receptados pelo réu João Paulo. Anotou que os acusados estavam todos associados para a prática de delitos da mesma espécie, sendo que Fábio, Jeferson e Bruno efetuavam o furto e, posteriormente, os bens eram levados até a residência de João Paulo, que os vendia. O dinheiro era repartido entre eles. Materialidade comprovada pelos autos de

avaliação e laudos periciais juntados aos autos e prova oral. A autoria é incontestada. Observa-se que os acusados negaram a prática dos delitos imputados, sendo que Fábio e Bruno negaram a participação neste furto e João Paulo narrou que já comprara bens dos acusados, mas sem saber ser ilícitos. Contudo, afirma que as versões apresentadas não convergem com as demais provas produzidas nos autos. O policial não se recordou com clareza de detalhes, especialmente sobre como se deu o específico furto, porém ratificou suas assinaturas nos documentos constantes dos autos, os quais mencionam como se deram as investigações e como se chegou às pessoas dos acusados, em especial João Paulo e Fábio, que acabaram por informar, posteriormente, quem eram os demais participantes da conduta penal. Ademais, o investigador Silvito deu seu depoimento com riqueza de detalhes, com a indicação da conduta de cada imputado, bem como afirmou que estavam eles associados para a prática desses delitos, nos quais Jeferson, Fábio e Bruno executavam a subtração. Fábio era a pessoa que ficava no carro esperando os demais. Jeferson e Bruno eram responsáveis por vigiar o local e adentrarem nos imóveis. No furto dos autos, coube a Jeferson entrar no apartamento e subtrair os bens da vítima. O investigador foi claro ao afirmar que ficou demonstrado nas investigações que os três acusados praticaram o furto no apartamento da vítima Kaliandra conjuntamente. Fábio, ao ser ouvido na fase policial, foi claro ao declarar que o delito se deu no endereço da vítima Kaliandra e, posteriormente, se dirigiram até a residência de João Paulo para deixar os bens furtados, inclusive, confirmando que cabia a João Paulo a venda de tais bens, para posterior divisão, entre todos, do dinheiro arrecadado. João Paulo, inclusive, na fase policial, afirmou que não participava dos furtos, mas que cabia a ele a receptação dos objetos ilícitos. Indicou que a investigação somente teve êxito porque parte dos próprios acusados contribuíram e forneceram informações. Eles contaram que praticaram diversos crimes, ao menos em nove locais, e repassaram os bens a João Paulo. E como relatado por Bruno, essa associação durou cerca de seis meses. Assim, ante todo exposto, os fatos estão devidamente provados. Pede a condenação dos réus Fábio, Bruno e João Paulo pela associação criminosa; de Fábio e Bruno pelo furto qualificado por concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada, com causa de aumento de pena pelo repouso noturno. Em relação a João Paulo, além da associação criminosa, pede a condenação pela receptação. Pugna pela fixação do regime inicial fechado, ante os antecedentes dos acusados.

A defesa do corréu Fábio afirmou, em síntese, que a denúncia é inepta, pois não reconheceu a continência deste fato com aqueles tratados na ação penal 0022813-31.2018, da 5ª Vara Criminal local. Asseverou que os fatos tratados nas duas ações penais ocorreram no mesmo dia, com diferença pequena de horário, e são imputados aos mesmos agentes. Ademais, durante a instrução, não houve provas acerca da materialidade do crime de associação criminosa. Esta imputação está deslocada, com base apenas em elementos de informação apurados no inquérito policial, que não se confundem com meios de prova obtidos na instrução criminal, após o recebimento da denúncia. Não houve provas de que houve estabilidade e permanência da associação criminosa, sendo que a participação de Fábio nos furtos ocorreu de maneira pontual. Assim, requer a absolvição do corréu Fábio pelo delito de associação criminosa, ante ausência de provas, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Em relação ao crime de furto qualificado, embora fraca a prova produzida nos depoimentos das testemunhas de acusação, o réu confessou a prática do delito no apartamento de Kaliandra. Assim, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial personalidade, que se mostrou arrependido, culpabilidade e antecedentes, pois ostenta condenação posterior à data da prática do delito. Requer sejam reconhecidas a atenuante da confissão, bem como as causas de diminuição de pena de participação de menor importância, nos termos do artigo 29, §1º, do Código Penal e do furto qualificado privilegiado, pois o réu era primário e de pequeno valor a coisa subtraída, segundo precedentes do STJ. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou suspensão condicional da pena.

A defesa do corréu Bruno, em memoriais escritos juntados ao termo, requereu a absolvição pelos crimes a ele imputados. Bruno negou ter participado do furto

apurado nos autos, sendo que sua versão encontra respaldo na confissão do corréu Fábio, o qual declarou que não estava em sua companhia nesse delito. O simples fato de o acusado ter praticado outros delitos em companhia do corréu Fábio não pode levar à conclusão de ser ele responsável por esse delito em questão. No caso específico, o acusado não foi preso em flagrante e nenhum objeto da vítima foi encontrado em seu poder, o que coloca em dúvida a autoria a ele imputada. Ademais, a acusação apenas pauta sua convicção no fato de o acusado estar envolvido em furtos da mesma natureza, sem trazer qualquer prova concreta deste específico furto narrado na denúncia. Em relação ao delito de associação, afirma que não há nos autos prova mínima da materialidade delitiva. Não há evidência de que esta associação se deu para o cometimento de delitos de forma perene, sendo que o tipo penal insculpido no art. 288 do Código Penal exige um vínculo permanente, bem como estabilidade. Portanto, requer seja o réu absolvido, por falta de provas, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal; seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo e da escalada, vez que não suficientemente comprovadas (não há nos autos laudo que comprove tal circunstância); regime aberto e com a substituição por pena restritiva de direitos nos moldes do art. 44 do Código Penal. Pede direito ao recurso em liberdade.

A defesa do corréu João Paulo, em memoriais de fls. 580/584, afirmou que o acusado confessou o crime de receptação tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, porém, em relação ao crime de associação criminosa, não há evidências de sua participação. João Paulo não participou dos furtos, tampouco foram demonstrados pela acusação os requisitos necessários para a tipificação do delito. Assim, requer a absolvição do réu pelo crime de associação criminosa, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal e, em caso de condenação pelo crime de receptação, seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, afasto a alegação de inépcia da denúncia por não reconhecer a continência/conexão destes fatos com aqueles tratados nos autos da ação penal 0022813-31.2018, em trâmite na 5ª Vara Criminal desta Comarca.

Reitero que, embora se trate de outro delito de furto imputado aos acusados, os fatos apurados na ação penal 0022813-31.2018 são diversos, já que supostamente praticado entre os dias 30/04/2018 e 01/05/2018, na Rua Salvador Di Fazio Filho, nº 963, apartamento 21, Jardim Palmares, nesta cidade, contra a vítima Fabiola Cle Oliveri. Ainda, observo que nos autos 0022813-31.2018, os quatro réus estão sendo processados pela prática de furto, enquanto, nestes autos, Fábio. Bruno e Jeferson respondem por furto, enquanto João Paulo por receptação e os quatro respondem juntos pelo delito de associação criminosa.

Desta forma, embora ambas as ações penais estejam voltadas à apuração de crimes semelhantes, os delitos foram praticados contra vítimas distintas, em condições de tempo e local diversos, não sendo obrigatória a reunião dos feitos para julgamento. Ademais, preceitua o artigo 82 do Código de Processo Penal que, caso prolatada sentença definitiva, a união dos processos se dará posteriormente, pelo Juízo das Execuções, para o efeito de soma ou unificação das penas, inexistindo qualquer prejuízo para à defesa.

Nesse sentido, a decisão do E. TJSP:

“Estelionatos Pretensão de unificação de feitos, sob o fundamento de que os crime foram praticados em continuidade delitiva Providência devidamente rejeitada na origem Reunião de feitos em fases distintas, que implicaria em inevitável tumulto processual Conexão Fenômeno que não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado Inteligência da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça - Inexistência de prejuízo à defesa Unificação de penas e reconhecimento da continuidade delitiva a ser providenciada, se o caso, pelo juízo das execuções Manutenção da pena fixada, com a correção apenas de erro material em relação à pena

de multa - Cabimento da substituição da corporal por restritiva de direitos Fixação da regência aberta para eventual desconto da afliitiva - Recurso parcialmente provido" (TJSP. Apelação 0927193-82.2012.8.26.0506. Relator: Marcelo Gordo. Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal. Data do Julgamento: 14/03/2018)

No mérito, o pedido é procedente.

Início pela transcrição da prova oral:

A vítima Kaliandra Mendes Rodrigues disse em juízo que não estava em casa no dia do furto. Voltou do trabalho, por volta de onze horas ou meia noite, e já tinha acontecido o furto. Notou ausência dos bens, porém, nem o portão e nem a cerca elétrica estavam estragados. Tudo estava intacto, somente a janela de seu quarto foi forçada. Havia marcas de mãos e pés na janela também. Não havia câmera e não conseguiu ver exatamente como aconteceu o furto. Subtraíram seu secador de cabelo, produtos de maquiagem Mary Kay ainda embalados, cooktop. Só de produtos de beleza perdeu R\$500,00. Acredita que sofreu prejuízo entre mil a mil e duzentos reais. Não recuperou nenhum bem. Respondeu que no dia passou em sua casa no período da tarde, ficou por no máximo meia-hora e saiu antes das 18h00min, horário que entra no trabalho. Negou que o furto tivesse ocorrido antes desse horário, pois usou o secador de cabelo antes de sair de casa. Não conhecia os acusados.

A testemunha comum às partes Selvito de Souza Filho, investigador de polícia, disse que trabalha nesta cidade há algum tempo e atua na DIG, especializada em investigação. Na ocasião dos fatos vinham acontecendo reiterados furtos a apartamentos de pequenos prédios na região da zona leste desta cidade. Os boletins eram canalizados para sua delegacia. Somando as informações e imagens de cada B.O. traçaram o perfil dos furtadores. Sabiam que eles usavam um automóvel Ford Fiesta, salvo engano, de cor meio marrom/champagne e eram pelo menos quatro pessoas dentro do carro. Estavam trabalhando na investigação quando policiais militares apresentaram na delegacia três pessoas, ou seja, Fábio, Jeferson e o João Paulo pela receptação de uma motocicleta. Teve o primeiro contato com eles ao serem presos em flagrante. Durante a entrevista percebeu que se tratavam de quatro pessoas envolvidas nesta quadrilha, ou seja, Fábio, Jeferson, Bruno, conhecido dos meios, e João Paulo. Se apresentando como motorista de carro de aplicativo, Fábio acabou por admitir e confessar que ele transportava os demais, conforme era contratado, e que, nesses lugares eles desciam do carro e traziam objetos como televisores, eletroeletrônicos, joias, dando a entender que eram produto de furto. Depois, saíam em alta velocidade. Foi Fábio quem contribuiu para indicar onde eram os endereços dos imóveis furtados. Quanto ao apartamento de Kaliandra, a vítima nem estava em casa naquele momento e não sabia do que havia ocorrido. Ela ficou surpresa com a polícia chegando em sua casa, já com a solução do furto. Nesta casa, de Kaliandra, eles abriram com expertise a fechadura eletrônica, ingressaram no corredor, pularam um muro alto, chegaram ao apartamento dela e deslocaram/quebraram a tranca da janela de correr, por onde entraram no apartamento, de onde subtraíram bens. Fábio disse que os objetos eram levados para João Paulo, o qual tinha o destino certo para transforma-los em dinheiro, que era então dividido entre os quatro. No furto do apartamento de Kaliandra somente três participaram, Fábio, como motorista, Jeferson, vulgo "Coreano", e Bruno, vulgo "Cobrinha". Os apelidos são importantes porque eles se chamavam apenas pelos apelidos. Eles furtaram vários apartamentos na época e poucas coisas foram recuperadas. No caso da Kaliandra, acredita que não lograram êxito em recuperar os bens. Fábio foi apresentado na delegacia em que trabalha em razão de um flagrante feito pela polícia militar, no qual fora preso juntamente com Jeferson e João Paulo, pela receptação de uma motocicleta. Todos foram entrevistados e Fábio acabou confessando os diversos crimes. Fábio não era conhecido dos meios policiais. Respondeu que, pelas investigações, chegaram ao automóvel usado e foram até o proprietário, pois o carro não era de Fábio. O proprietário disse que o veículo estava alugado para Fábio para exercer atividade de motorista de aplicativo. Seus colegas investigaram e confirmaram que Fábio atuava como Uber. Quando eles foram presos em flagrante, salvo engano estavam Fábio, Jeferson e João Paulo. Confirmou que Fábio indicou o nome de todos os demais envolvidos. Bruno e Jeferson também estavam sendo

investigados e participavam dos furtos aos apartamento, usando mesmo carro e, conforme verificaram em algumas imagens que mostravam todos eles juntos. Fábio, então, confirmou que agiam em quatro pessoas. Fábio foi seguro sobre o que disse e levou os investigadores na porta de todos os locais onde o grupo havia praticado furtos. As vítimas confirmaram que ocorreram os furtos. Fábio também os levou à casa de Kaliandra. Fábio se apresentou como motorista de aplicativo e disse que esteve com esse pessoal em todos esses endereços, nos quais levou os investigadores. Não lhe parece que Fábio era apenas contratado para fazer o transporte. Foram vários os furtos praticados e acredita que foram praticados por mais de um mês. Fábio disse que recebia sua parte depois que os produtos furtados eram vendidos. Ele lhes disse que o dinheiro não era pago antecipadamente. Pelo que entendeu, a contraprestação de Fábio não era imediato, recebia apenas depois que vendiam os bens furtados.

A testemunha comum às partes, Carlos Henrique Guilhermiti, disse que é investigador de polícia. Recorda-se apenas do local da ocorrência, ratificando as informações constantes no relatório. Não se recorda de detalhes, de como chegaram até os réus. Recorda-se que havia filmagens. Era uma associação criminosa voltada à prática de furtos. Recorda-se de caso de furto de bicicleta, porém não sabe se a bicicleta foi apreendida com João Paulo. Confirma as assinaturas de fls. 28, 64 como suas.

O corréu João Paulo, interrogado, disse que tem 25 anos, estudou até o sétimo ano, está preso desde 2019, mora em Ribeirão Preto com sua madrinha no Jardim Jandaia. Trabalhava como vendedor de roupas. Amasiado, sem filhos. Foi condenado a 02 anos, no regime aberto, por tentativa de furto. Sobre os fatos ora apurados, informa que conhecia apenas Jeferson, de vista, da Vila Virgínia. Jeferson lhe ofereceu alguns objetos, como televisão, notebook, mala de viagem e ficou com esses objetos em sua casa. Estava mobiliando sua casa. Certo dia, na investigação dos policiais, pegaram essas coisas em sua casa. Jeferson falou que havia objetos para vender e lhe mostrou as fotos. Como estava precisando, acabou comprando os bens, sem perguntar a procedência ou exigir nota fiscal. Pagou em dinheiro para Jeferson e a negociação foi feita em uma praça na Vila Virgínia. Comprou televisão, mala de viagem e notebook de Jeferson. Acabou comprando por ser um preço "em conta". Nega que vendia os produtos e partilhava os valores com os demais correus. Pagou mais barato por serem produtos usados.

O corréu Fábio, interrogado, disse que tem 31 anos, ensino médio completo, sempre morou com a família na Vila Virgínia, porém se separou e estava morando no bairro Maria Casa Grande. Tem um filho. Seu primeiro processo foi em maio de 2018, com condenação de 06 anos e 04 meses. Tem outro processo que tramita da 5ª Vara, está preso há 06 meses por este processo. Sobre os fatos, confessa sua participação. Atuou como motorista desse furto. Era motorista de aplicativo e aceitou fazer essas corridas. Passava por dificuldade à época, por ter perdido o emprego. Não tinha participação em quadrilha. Tinha participação esporádica nesses furtos. Não tinha essa prática como reiterada e contínua. Agiu de forma pontual. Conheceu Branca e era ela quem o chamava para essas corridas. Não faz parte de associação. Não tem o crime como seu meio de vida. Desde quando saiu do centro de ressocialização, pois foi preso em 2018 e ganhou liberdade em setembro de 2019, estava trabalhando, montou um firma com a mãe de seu filho e tinha conseguido um posto de trabalho fixo, em um posto de combustível. Levava uma vida de forma digna. Está arrependido, quer fazer ressarcimento dos valores à vítima. No dia, foi o motorista. Branca foi quem o chamou. Bruno também estava presente. Não conhecia as pessoas por nomes, comunicavam-se através de apelidos. Eles não confiavam no interrogando para falarem seus nomes. Conhecia Bruno e Jeferson pelos apelidos. No crime apurado nos autos estava um rapaz de pele escura, cujo apelido era "Pretinho", e um outro rapaz de apelido "Careca", mais alto e mais forte que o interrogando. "Careca" fingiu ser namorado de Branca. Não atuou com Bruno e Jeferson nesse dia. Atuou com Bruno no processo de nº 22813, em um furto no Jardim dos Palmares. Atuou com Jeferson no processo de nº 1000. Nunca participou mais de uma vez com as mesmas pessoas em furtos distintos, pois os demais não confiavam no interrogando. Participou, no total, de três ou quatro furtos. Conheceu João Paulo apenas no primeiro furto, de nº 1000, depois não se recorda de tê-lo visto. Com

João Paulo participou do furto de nº 1000, de 2018, pelo qual já foi julgado. Não tem o que falar de João Paulo, pois o via em eventos. No furto destes autos, João Paulo não participou. No processo de nº 1000, João Paulo estava junto no furto. Dos três furtos nos quais participou, em dois deles deixou as pessoas e os produtos na Favela da Mangueira. No terceiro furto, deixou em um endereço que não se recorda de quem seja. Nunca desceu do veículo durante as ações, as pessoas que estava consigo desciam e subtraíam as coisas. Não disse para a polícia que os bens eram deixados com João Paulo e que este os vendia, partilhando os lucros. O que disse para a polícia civil foi no sentido de que participou de três ou quatro furtos, indicando ao policial apenas os bairros. Acredita que a polícia estava associando os quatro acusados em outros furtos, por não ter conseguido qualificar outras pessoas, como, por exemplo, "Careca", Branca e o outro rapaz. Houve uma abordagem certo dia, pela polícia militar, na qual estavam os quatro. Estava em uma corrida levando os acusados do Ribeirão Shopping até a Vila Virgínia. A polícia militar abordou o seu veículo em abordagem rotineira. Estava dirigindo e os três estavam no banco de trás. No relatório da polícia consta que foi através dessa abordagem que conseguiram os nomes dos quatro. Não se recorda que tenha dito que participou desse furto como motorista e quem furtou foi Jeferson, Bruno e Branca. Nega que arquitetava os crimes com os demais acusados. Sua participação era pontual, esporádica. Branca ligava para busca-los na favela da Mangueira. Dentro do carro, eles diziam onde queriam ir e, depois, retornavam para o bairro.

O corréu Bruno, interrogado, disse que tem 27 anos, estudou até o sexto ano. Amasiado, tem dois filhos. Mora na Vila Virgínia. Respondeu por processo de porte de arma em 2018, recebeu pena de quatro anos e nove meses, ficando dois anos e quatro meses preso por tal caso. Ficou quatro meses na rua, conseguiu emprego na empresa Leão e Leão, mas então foi preso preventivamente por este furto. Sobre os fatos, não participou deste furto, não estava presente, embora já tenha praticado furtos à apartamentos. Conhecia Fábio pois ele trabalhava em eventos. Ele ficava na porta desses eventos. Ele também fazia corridas de Uber. Conseguiu o telefone dele e ele começou a fazer corridas para "nós", ou seja, para o interrogando e Jeferson. Chamaram Fábio três vezes para cometer furtos. Com o interrogando foram três crimes. Geralmente, quem ligava para Fábio era Branca. Branca era uma amiga, que participava dos furtos também. Fábio atuava como motorista. Sua função era abrir o portão, entrar dentro do imóvel. Jeferson pegava as coisas dentro da casa e colocava no carro. João Paulo comprou algumas vezes alguns pertences furtados. João Paulo nunca participou diretamente de furtos consigo e os demais. Recorda-se de ter efetuado apenas uma vez a venda de produtos para João Paulo. Não sabe sobre os demais. Já ouviu os demais falarem que "pegaram algumas coisas" e "iriam ligar para o João". Praticou diversos furtos, durante seis meses. Fábio participava porque tinha carro. Não dividiam os bens com ele, mas sim pagavam-lhe pela corrida. Fábio participou em três oportunidades. O produto do crime era vendido e dividido entre o interrogando, Jeferson e quem mais tivesse participado. Vendeu pertences uma vez para João e já escutou os outros comparsas ligando para ele, pois não havia outra pessoa para vende os objetos furtados.

Em relação ao furto qualificado, a materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/06, pelo Auto de Avaliação de fls. 26, pelos Relatórios de Investigação de fls. 09/10, 42, e 64, pelo Laudo Pericial do local dos fatos de fls. 145/148, bem como pela prova oral.

A autoria do delito é certa, sendo a condenação dos acusados Fábio e Bruno medida que se impõe.

Consta dos autos que entre abril e maio de 2018 ocorreram reiterados furtos a apartamentos de pequenos prédios na cidade, localizados na zona leste. Os policiais da Delegacia Especializada iniciaram a investigação a fim de apurar a autoria delitiva e constataram que os delitos eram praticados por pelo menos quatro indivíduos que faziam uso de um veículo Ford/Fiesta de cor marrom/champagne.

No dia 29 de maio de 2018 a polícia militar efetuou a prisão em flagrante de três indivíduos, quais sejam, os acusados Fábio Oliveira dos Reis, Jeferson dos Santos Pereira de Souza e João Paulo Boenaires de Souza (B.O. de fls. 150/155 - Processo 0001000-70.2018.8.26.0530, que tramitou na 5ª Vara Criminal local).

Em entrevista, o corréu Fábio decidiu colaborar com as investigações e identificou os demais coautores e, ainda, levou os policiais à nove locais que foram vitimados pela associação, dentre eles o apartamento da ofendida vítima Kaliandra, localizado na Rua Darcy Dias de Souza, 45 (fls. 17/18).

Na delegacia, o corréu Fábio narrou: "[...] que ultimamente alugou um veículo FORD/ FIESTA, COR PRATA ou CHAMPANHE, PLACAS FGB 2563 com o qual fazia serviços de motorista do aplicativo UBER e foi numa dessas corridas que conheceu um grupo de pessoas de pré-nomes JEFERSON, JOÃO, BRUNO e uma moça de apelido "BRANCA", com os quais se uniu e se associaram para prática de crimes de furto e roubo nesta cidade; Que na tarde de hoje foi preso em flagrante em ocorrência de receptação sendo: JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA e JOÃO PAULO BOENEARES DE SOUZA; Consta ainda que vendo fotografias de pessoas investigadas por essa Delegacia, pode identificar como sendo BRUNO GUERREIRO DA SILVA a pessoa de "BRUNO também acima citado, sendo certo que a garota conhecida por BRANCA, moradora no bairro Parque Avelino Alves Palma, não foi identificada até o presente momento; Diante de sua prisão da data de hoje (29.05.2018 - RDO 11.979/2018- CPJ RP), arrependido de seu ato, decidiu por livre e espontânea vontade colaborar com informações sobre todos os crimes que participou, sendo que para tanto, conduziu a Equipe de Investigadores desta Unidade Especializada, em pelo menos 09 locais e que o interrogando, sempre como motorista, levou o grupo para ações delitivas: em Data que não se recorda, sabendo ter sido antes de 09.05.2018, referente um furto em residência na rua Darcy Dias de Souza, 45, esclarece que participaram JEFERSON, BRUNO e BRANCA, esclarecendo que neste dia, acreditando ter sido sua primeira participação, BRUNO E BRANCA ficaram no portão como se fossem um casal e JEFERSON que havia adentrado no imóvel, passava os objetos aos mesmos que colocava no carro em que o Interrogando estava. Consta que foram levados os seguintes objetos TV, notebook, uma sacola de roupas e outras coisas. O interrogando esclarece que não se recorda de todos os objetos, por na grande maioria das vezes, ficava no carro, abria o porta malas, eles carregavam e chegando no local para descarregar, abria novamente, eles descarregavam. Quase não descia do carro. Consta que os objetos foram descarregados na casa de JOÃO, na rua Cardeal Leme, quase na esquina com a rua João Guião, onde os militares fizeram apreensão na data de hoje de vários objetos. Que de seu envolvimento no crime, logrou a quantia de R\$ 150,00, que foram pagos posteriormente, sendo que as mercadorias sempre ficavam com João, o qual se incumbia de transformar em dinheiro para dividir ao bando. O valor da quantia entregue ao interrogando, variava por conta dos objetos arrecadados [...]" (fls. 17/18)

Note-se que, em juízo, Fábio mudou a versão anteriormente apresentada na fase policial e, embora tenha confessado a prática do delito, negou a participação de Bruno e Jeferson, indicando como comparsas as pessoas de vulgos "Pretinho", "Careca" e "Branca", sobre as quais não forneceu judicialmente maiores detalhes, apenas os apelidos.

O corréu Bruno também negou o furto ao apartamento da vítima Kaliandra, mas confirmou que juntamente com Fábio, Jeferson e "Branca" praticou outros vários outros furtos à residências.

As divergências nos depoimentos dos dois acusados, aliadas ao restante do conjunto probatório, em especial os relatórios de investigação de fls. 09/10, 42 e 64 e a prova testemunhal representada pelas declarações do investigador Selvito, evidenciam que Fábio e Bruno faltaram com a verdade em juízo.

O investigador Selvito Souza Filho relatou com riqueza de detalhes como se deram as investigações. Segundo o investigador, após a prisão em flagrante de Fábio, Jeferson e João Paulo por receptação, Fábio acabou admitindo que era contratado para levar os demais comparsas até os apartamentos que seriam furtados. Enquanto Fábio ficava no carro, os comparsas entravam nos imóveis e traziam variados objetos, entre eles eletroeletrônicos e joias. Em seguida, os objetos eram levados e entregues para João Paulo, que os revendia. Ao final, o dinheiro arrecadado era partilhado entre eles.

Em relação ao furto apurado nos autos, a testemunha Selvito afirmou que foi Fábio quem indicou a participação de Jeferson, Bruno e de "Branca", pessoa que não foi identificada. Selvito relatou, ainda, que no apartamento da vítima Kaliandra, os

furtadores abriram a fechadura eletrônica com expertise, ingressaram no corredor, pularam um muro alto e deslocaram/quebraram a tranca da janela de correr, por onde ingressaram no imóvel, de onde subtraíram os bens. Estes foram levados, posteriormente, até a residência de João Paulo.

O policial Carlos Henrique, embora não tenha se recordado dos fatos, confirmou ter participado das investigações e assinado os relatórios constantes dos autos, os quais ratificou integralmente.

Observo que a confissão extrajudicial de Fábio lastreou ações investigativas da Polícia Civil que culminaram na identificação de diversas vítimas, inclusive a destes autos. Embora Fábio tenha modificado seu depoimento em juízo, fato é que àquela época em que confessou ao delegado e delatou os comparsas, as circunstâncias fáticas então apuradas corroboraram amplamente a confissão, tornando-a absolutamente verossímil.

Reitero que a apuração deste e de outros furtos a residências somente foi possível a partir da confissão extrajudicial do acusado Fábio. Este indicou os demais comparsas, entre eles o corréu Bruno, identificado através de reconhecimento fotográfico (Auto de Reconhecimento de fls. 86) e, ainda, conduziu a polícia civil a pelo menos nove imóveis que foram furtados entre os meses de abril e maio de 2018.

A mudança de versão de Fábio em juízo, visando a inocentar os comparsas Bruno e Jefeson, portanto, não é capaz de, por si só, desconstituir as provas de autoria alcançadas na fase inquisitorial. Especialmente porque, judicialmente, Fábio foi bastante lacônico, indicando que outros seriam seus comparsas, mas apenas nominando-os pelos apelidos "Pretinho" e "Careca", sem indicar de forma precisa quem são tais pessoas.

Ora, para desconstruir a narrativa fático-probatória alicerçada na delação anteriormente feita na fase policial, Fábio haveria de apresentar, em juízo e sob o crivo do contraditório, elementos probatórios bastantes e suficientes para tanto. Não basta simplesmente desdizer o que disse na fase inquisitorial e desta feita apresentar apenas apelidos genéricos.

Vale ressaltar, neste ponto, que a delação extrajudicial dos comparsas por Fábio esteve amparada em outros diversos indícios então reunidos pela polícia civil, dentre eles o fato de Fábio ter sido preso em flagrante por outro crime patrimonial na companhia de Jeferson e João Paulo. Esta prisão dos três juntos, em franca atividade criminosa, usando justamente o veículo que fora usado nos outros delitos, evidencia que atuavam conjuntamente, reforçando a delação então entabulada.

Quanto a Bruno, Fábio foi quem o reconheceu na fase policial e o indicou à polícia como um dos autores do furto ao apartamento da vítima Kaliandra.

É evidente que a delação feita por Fábio não foi aleatória e/ou desprovida de fundamento. O próprio corréu Bruno confessou em juízo que é parceiro de Jeferson, Branca e João Paulo. Disse que já praticou com Jeferson e Branca outros delitos e já vendeu bens ilícitos a João Paulo.

Ou seja, Fábio muito bem conhecia seus comparsas e a indicação que fez, na esfera policial, de ter sido Bruno um dos autores do crime ora apurado, não se deu de forma equivocada, conforme pretende fazer crer a defesa de Bruno. Fábio sabia exatamente quem o acompanhou ao apartamento de Kaliandra. Inclusive, em sua confissão, indicou com detalhes qual a função desempenhada por cada furtador:

"em Data que não se recorda, sabendo ter sido antes de 09.05.2018, referente um furto em residência na rua Darcy Dias de Souza, 45, esclarece que participaram JEFERSON, BRUNO e BRANCA, esclarecendo que neste dia, acreditando ter sido sua primeira participação, BRUNO E BRANCA ficaram no portão como se fossem um casal e JEFERSON que havia adentrado no imóvel, passava os objetos aos mesmos que colocava no carro em que o Interrogando estava. Consta que foram levados os seguintes objetos TV, notebook, uma sacola de roupas e outras coisas. O interrogando esclarece que não se recorda de todos os objetos, por na grande maioria das vezes, ficava no carro, abria o porta malas, eles carregavam e chegando no local para descarregar, abria novamente, eles descarregavam. Quase não descia do carro. Consta que os objetos foram descarregados na casa de JOÃO, na rua Cardeal Leme, quase na esquina com a rua João Guião".

Vale observar que Fábio, em 13 de novembro de 2018, quando inquirido pela segunda vez pela Polícia Civil, ratificou integralmente seu interrogatório (fls. 81). Nesta ocasião, também procedeu ao reconhecimento fotográfico de João Paulo, correu neste feito (fls. 86).

Ressalto que Fábio indicou aos policiais civis os locais dos crimes, demonstrando ter conhecimento preciso das ações criminosas do grupo. O fato de serem coincidentes os locais indicados por Fábio com sítios onde realmente aconteceram crimes patrimoniais revela que ele, na fase policial, disse a verdade.

Já Bruno, apesar de negar o crime destes autos, confirmou em juízo que também estava atrelado aos demais. Confirmou judicialmente ser amigo de Jeferson, Branca e João Paulo e ainda disse que conhecia e já havia furtado anteriormente na companhia de Fábio.

Noto que Bruno, na fase policial, quando interrogado, apresentou outra versão totalmente diferente, alegando não conhecer os demais, veja-se (fls. 73):

Porém, o correu Jeferson, quando interrogado no inquérito, afirmou ser "irmão de criação" de Bruno, ou seja, além de desdizer a fala extrajudicial de Bruno no sentido de não se conhecerem, ainda estabeleceu com este vínculo bastante íntimo. Veja-se:

Já João Paulo, quando inquirido na fase inquisitorial, admitiu a receptação dos bens do bando expressamente:

Conforme se vê, houve diversas e incompreensíveis mudanças nas versões dos correus entre a fase de inquérito e a judicial. E é por isso que a análise de tais divergências há de ser feita à luz de outros elementos indiciários reunidos, tais como os apontados acima, que conferem verossimilhança à confissão/delação policial de Fábio.

E por isso, considerando todo o arcabouço probatório exposto, mormente o inegável e estreito vínculo de amizade/comparsaria entre os réus, o fato de terem sido presos em flagrante juntos por outro crime (Fábio, Jeferson e João Paulo), as incontornáveis divergências entre seus relatos policiais e judiciais, a convicção final formada por esta magistrada é no sentido de que a confissão extrajudicial de Fábio, esta sim devidamente alicerçada em fartos indícios, prevalece.

E com base nela, apesar da negativa judicial dos imputados, tenho como bem provada a autoria delitiva em relação aos quatro réus. Fábio atuou como motorista, Bruno e Branca (esta não identificada) permaneceram do lado externo do imóvel fingindo serem um casal e cuidando da não aproximação de pessoas, e Jeferson ingressou no imóvel e subtraiu os bens, os quais posteriormente, foram entregues a João Paulo para revenda e, ao final, divisão dos valores entre todos do bando.

Passo às qualificadoras.

A qualificadora de rompimento de obstáculo fica afastada à luz da palavra da vítima, que indicou que a janela do quarto, por onde o agente ingressou, foi apenas "forçada", sem que tenha havido, de fato, o rompimento do obstáculo (trinca/fechamento).

Neste mesmo sentido foi o laudo pericial de fls. 145/148, que não constatou vestígios de arrombamento.

Sobre a escalada, também não há elementos suficientes para seu reconhecimento. Isso porque a vítima narrou em juízo que não viu a ação e não sabe como o furtador ingressou nas dependências do prédio, eis que o portão e a cerca elétrica estavam intactos. Somente o que notou foram marcas de pés e mãos na janela, que foi, como dito acima, forçada, mas sem danos.

O laudo pericial de fls. 145/148 igualmente não identificou a escalada, sequer descreveu eventual muro/portão que pudesse ter sido escalado, ainda que sem deixar marcas.

Pelos depoimentos dos policiais civis, houve menção de abertura do portão de entrada com expertise pelo furtador. Mas tampouco a suposta qualificadora de chave

falsa poderia ser cogitada, por ausência de outros elementos indiciários, mormente porque a vítima disse que o portão permaneceu intacto e não mencionou vestígios de uso de instrumento para abrir a fechadura.

A única qualificadora que restou provada, portanto, é a de concurso de agentes. A comparsaria é incontroversa, conforme declarações do policial civil Selvito, confissão extrajudicial de Fábio e demais provas coligidas.

O correu Fábio indicou o modus operandi do grupo no episódio: ele, Fábio, foi o responsável pelo transporte e fuga após a prática do delito; Bruno e Branca desembarcaram do carro e permaneceram defronte ao imóvel vigiando e Jeferson ingressou no prédio e no apartamento e subtraiu dos bens, posteriormente levados, no carro, a té João Paulo.

É incontestável o vínculo subjetivo entre os agentes. Inclusive, houve premeditação, na medida em que se dirigiram até o local já munidos da intenção e do plano pré-estabelecido de praticar o furto nos moldes indicados.

Afasto a tese da defesa de que o correu Fábio teve participação de menor importância no furto em questão. Conforme indicado pelo correu Bruno, Fábio fora essencial para as práticas delitivas, inclusive a presente, porque era o único do grupo que tinha carro. Os agentes não poderiam efetuar o crime sem um automóvel para leva-los e retira-los do local do delito, bem como para transportar os bens. Ora, nota-se claramente pela dinâmica do bando que a atuação de Fábio fora necessária e essencial.

Outrossim, entendo que não é sequer partícipe, mas sim executor direto, pois como agente que conduziu o veículo, atuou como autor concursivo do delito, assim como os demais.

Em casos tais, muito menos se poderá dizer que a conduta desse motorista seja de menor importância para o bom sucesso do delito.

Nesse sentido, a decisão do E. TJSP:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Recurso da Defesa - Preliminar de ausência de apreensão e perícia do objeto material - Inadmissibilidade - "A materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima - Igualmente para a configuração da causa de aumento utilização de arma de fogo, bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que esta não seja apreendida - Preliminar rejeitada. Mérito Absolvição por insuficiência probatória - Improcedência - Os depoimentos da vítima e testemunhas, são suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia - Participação de menor importância - Não cabimento - Réu que exerceu participação relevante na empreitada criminosa, já que, juntamente com seus comparsas, serviu de motorista para estes para o sucesso da empreitada criminosa - Afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo - Inviabilidade - Majorante comprovada pelo depoimento da vítima - Para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, §, 2º, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova - Precedentes STF - Pretendida fixação de regime prisional mãos brando - Inviabilidade - A gravidade dos fatos justificam o regime inicial fechado - Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não se apresenta socialmente recomendável - Recurso defensivo improvido" (TJSP. Apelação Criminal nº 0015266-60.2017.8.26.0348. Relator: Sérgio Ribas. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 24/10/2019)

Ademais, reconheço a causa de aumento de pena prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal já que pacífico nos Tribunais Superiores a possibilidade da incidência da causa de aumento de pena do §1º no casos de furto qualificado, previstos no §4º do artigo 155:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CP. APLICABILIDADE. (HC 161.861, Rel. Min. Luis Roberto Barroso)

Habeas Corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II). Condenação. Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) nas formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, § 4º). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada. 1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) -, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada." (HC 130.952, Rel. Min. Dias Toffoli). (grifei)

[...] VII - A alegação da impossibilidade de aplicação da causa de aumento de pena pelo repouso noturno, nos casos de furto qualificado, sequer ultrapassa o conhecimento, uma vez que este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração - é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto." (HC 424.098/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/2/2018). [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 429.695/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018) (grifei)

A subtração, de fato, ocorreu durante o repouso noturno (após as 18h00 como informado pela vítima), ou seja, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios porque anoiteceu.

Sobre o repouso noturno, explica Guilherme de Souza Nucci:

"Entende-se por repouso noturno, a fim de dar segurança à interpretação penal do tipo penal, uma vez que as pessoas podem dar início ao repouso noturno em variados horários, mormente em grandes cidades, o período que medeia entre o início da noite, com o pôr do sol, e o surgimento do dia, com o alvorecer, a vigilância tende a ser naturalmente dificultada quando a luz do dia é substituída pelas luzes artificiais da urbe, de modo que o objetivo do legislador foi justamente agravar a pena daquele que se utiliza deste período para praticar o delito contra o patrimônio" (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 21 edição, Rio de Janeiro: Forense, 2021, pág. 814)

É evidente que os acusados, por ser durante o repouso noturno, aproveitaram-se que o prédio estava mais vulnerável à prática de delitos e, assim, em razão da menor vigilância, lograram furtar.

Farta jurisprudência nesse sentido no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. OFENSA À CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO

CPP. COMPATIBILIDADE ENTRE A FORMA QUALIFICADA DO CRIME DE FURTO E A CAUSA DE AUMENTO DO § 1º DO ART. 155, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] V - Em relação à causa de aumento do furto praticado durante o repouso noturno, a r. denúncia destacou a incidência da referida majorante, com a exposição de todos os fatos juridicamente relevantes e necessários à tipificação do delito. VI - Para a incidência da majorante prevista no art. 155, parágrafo 1º, do Código Penal, basta que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as